SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 21 世纪南非 LGBTQ 群体的“钟摆式”发展

**沾屎裤腿**

沾屎大学

**ABSTRACT / 摘要** 作为非洲首个实现同性婚姻合法化的国家，南非在 LGBTQ 权益保护领域曾树立标杆。进入 21 世纪后，南非 LGBTQ 群体的发展呈现出“钟摆式”特征：21 世纪初依托宪法框架实现法律权益的快速突破，中期遭遇社会恐同暴力回潮与政治保守倾向的冲击，近年在酷儿理论的渗透与影响下，女权运动与 LGBTQ 权益运动深度交织，推动发展呈现局部回暖但仍存局限的复杂态势，始终未能摆脱“法律进步与社会现实脱节”的核心困境。本文结合 21 世纪以来南非 LGBTQ 群体在法律、社会、政治层面的关键事件，分析其“钟摆式”发展的表现与成因，重点探讨酷儿理论对南非女权运动的理论重塑与实践影响，揭示南非 LGBTQ 权益运动在进步与挫折中艰难前行的复杂现实。

**INDEX TERMS / 关键词** 南非LGBTQ群体，钟摆式发展，酷儿理论，女权运动。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 仅作研究

## I. INTRODUCTION / 引言

在非洲大陆，南非曾是 LGBTQ 权益保护的“异类”——1996 年宪法首次将“性取向”纳入反歧视条款，2006 年通过《民事结合法》成为非洲首个、全球第五个承认同性婚姻的国家[8]。这种法律层面的超前性，让外界一度认为南非将成为非洲 LGBTQ 权益的“灯塔”。但进入 21 世纪后，情况却逐渐复杂：一方面，宪法法院持续通过判例扩大 LGBTQ 群体的权利边界；另一方面，社会中的恐同暴力、政治领域的保守倾向，以及 LGBTQ 组织的运营危机，不断对冲着法律进步的成果。这种“前进两步、后退一步”的波动，构成了 21 世纪南非 LGBTQ 群体“钟摆式”发展的核心特征。值得注意的是，2010 年后酷儿理论在南非的传播与落地，为女权运动注入了新的理论视角，推动其从单一性别平等诉求转向对多元性别身份与交叉压迫的关注，成为影响“钟摆”摆动方向的重要变量。理解这一进程，不仅能把握南非社会转型中的深层矛盾，也能为非洲其他国家的 LGBTQ 权益运动与女权运动提供参考。

## II. DISCUSSION / 讨论

### 一、21 世纪初的 “进步摆幅”：法律突破与社会初步接纳

21 世纪头十年，南非 LGBTQ 群体的发展呈现出明显的进步态势，这种进步主要依托宪法框架，在法律层面实现了多项“零的突破”，社会层面也出现了初步的包容迹象。

#### （一）法律权益的 “跨越式” 拓展

南非 1996 年宪法第 9 条明确禁止基于“性取向”的歧视，为 LGBTQ 权益保护奠定了基础[9]。进入 21 世纪后，宪法法院通过一系列判例将这一原则落到实处：2003 年，《性别变更与性别身份法》（Act No.49 of 2003）生效，允许跨性别者依法变更性别登记，这在非洲大陆尚属首

次[9]；2005 年，宪法法院在“内政部长诉傅立叶案”[8]（Minister of Home Affairs and Another v Fourie and Another）中裁定，现行婚姻法律因不承认同性婚姻而违宪，要求议会一年内修改法律，否则将自动生效同性婚姻合法化条款。2006 年，南非议会通过《民事结合法》（Civil Union Act），正式允许同性伴侣以婚姻或民事结合形式结合，两种形式在财产分配、遗产继承、收养权等方面享有与异性婚姻同等的权利[8]。

除了婚姻权，LGBTQ 群体的其他权益也在这一时期得到确认。2002 年，宪法法院在“杜托伊诉福利部长案”（Du Toit v Minister of Welfare）中，裁定同性伴侣享有与异性配偶同等的收养权；2003 年，“J 诉内政部长案”（J v Director General of Home Affairs）中，法院废除了《儿童身份法》中“同性伴侣通过人工授精所生子女为非婚生子女”的条款，确保了同性家庭子女的合法地位[9]。这些判例形成了一套相对完整的 LGBTQ 权益保护法律体系，使南非在法律层面成为全球 LGBTQ 权益保护的领先国家之一。

### （二）社会层面的初步包容

法律进步也带动了社会层面的部分接纳。2000 年后，南非主要城市:约翰内斯堡、开普敦开始举办“骄傲游行”（Pride Parade），2005 年开普敦骄傲游行吸引了超过 5 万人参与，成为非洲规模最大的 LGBTQ 群体集会。媒体方面，部分主流媒体开始正面报道 LGBTQ 群体的生活，2008 年南非电视剧《Isidingo》引入同性情侣角色，引发广泛讨论但未遭遇大规模抵制。

国际社会的认可也为南非 LGBTQ 群体的社会接纳提供了助力。2006 年，联合国人权理事会将南非列为“LGBTQ 权益保护示范国家”，世界银行也将南非的性别平等政策作为非洲国家的参考案例。这种国际认可不仅提升了南非的国际形象，也让国内部分民众开始重新审视 LGBTQ 群体的地位。

不过，这一时期的社会接纳仍存在明显局限：接纳主要集中在城市中产阶级群体，农村地区和黑人社区对 LGBTQ 群体的排斥依然严重；且接纳多停留在“不反对”的消极层面，主动支持 LGBTQ 权益的社会力量仍显薄弱[9]。这种“法律超前、社会滞后”的矛盾，为后续的“钟摆回摆”埋下了伏笔。

## 二、21 世纪 10 年代后的 “挫折摆幅”：暴力回潮与政治保守化

2010 年后，南非 LGBTQ 群体的发展遭遇明显挫折，社会层面的恐同暴力加剧，政治领域出现保守倾向，LGBTQ 组织也面临运营危机，“钟摆”开始向不利于权益保护的方向摆动。

### （一）社会恐同暴力的 “爆发式” 增长

尽管法律禁止歧视，但南非社会中的恐同情绪并未消散，反而在 2010 年后以暴力形式集中爆发，其中“矫正性强奸”（Corrective Rape）[10]成为最受关注的问题。“矫正性强奸”指部分男性通过强奸同性恋女性，试图“纠正”其性取向的暴力行为，这种暴力不仅针对受害者本人，更带有对 LGBTQ 群体的集体恐吓意味。2003 年的一项研究显示，南非每 20 起强奸案中仅 1 起报案，报案案件中仅 48%进入庭审，其中 45%被驳回；而针对 LGBTQ 群体的强奸案，报案率更低——2013 年，南非 LGBTQ 组织“自由性别”（Free Gender）统计，该组织协助的 127 名“矫正性强奸”受害者中，仅 19 人选择报案，最终仅 3 起案件的施暴者被定罪。

除了“矫正性强奸”，针对性少数群体的谋杀案也逐年增加。2011 年，南非女足运动员、公开的同性恋女性伊迪·西梅拉内（Eudy Simelane）在约翰内斯堡郊区被强奸后杀害，其尸体被发现时身中 25 刀；2019 年，跨性别女性纳丁·赫拉（Nadine Hlaudi）在开普敦被殴打致死，凶手在其尸体上留下“同性恋应该死”的字条（。这些暴力事件不仅反映了社会对 LGBTQ 群体的敌意，也暴露了南非司法系统在处理针对性少数群体暴力案件时的低效与冷漠——警察常以“私人纠纷”为由拒绝立案，法院也多以“证据不足”为由轻判施暴者。

### （二）政治层面的保守倾向

2010 年后，南非部分政客开始利用恐同情绪争取支持，导致政治领域对 LGBTQ 权益的支持力度减弱。2016 年，时任总统雅各布·祖马（Jacob Zuma）在一次传统领袖会议上表示，“同性恋行为不符合非洲文化”，尽管这番言论引发 LGBTQ 组织抗议，但祖马并未道歉。2019 年，非国大（ANC）议员姆西曼加（Msimanga）公开呼吁“重新审视同性婚姻合法化”，认为其“破坏了传统家庭结构”，这一言论得到了党内部分保守派的支持。

政治保守化还体现在政策执行层面。2014 年，南非政府曾计划在中小学推行“性别平等教育课程”，内容包括 LGBTQ 群体的基本知识，但在宗教团体和传统领袖的反对下，课程被大幅删减，仅保留“反对性别暴力”的笼统表述；2020 年，南非卫生部门削减了针对 LGBTQ 群体的艾滋病防治资金，理由是“财政紧张”，但同期针对普通人群的艾滋病资金并未减少，这被 LGBTQ 组织批评为“选择性歧视”。

### （三）LGBTQ 组织的运营危机

社会暴力加剧与政治支持减弱，叠加资金短缺，导致南非 LGBTQ 组织面临严重的运营危机。2010 年前，南非有超过 80 个活跃的 LGBTQ 组织，其中“南非男女同性恋平等项目”（Lesbian and Gay Equality Project）、“自由性别”等组织还能获得国际资助。但 2015 年后，随着国际资助机构将重点转向中东、东南亚等地区，南非 LGBTQ 组织的资金大幅减少。

## 三、酷儿理论对南非女权运动的影响：理论重塑与实践突围

2010 年后，酷儿理论通过学术传播、国际交流等途径进入南非公共话语体系，其对二元性别规范的解构、对交叉压迫的关注，为长期聚焦“男女平等”的南非女权运动提供了新的理论工具，推动两大运动从平行走向交织，成为影响南非 LGBTQ 群体“钟摆式”发展的关键变量，虽未彻底扭转保守态势，但实现了局部领域的实践突围。

### （一）酷儿理论的引入与核心传播路径

酷儿理论于 20 世纪 90 年代末传入南非，初期主要局限于高校学术圈，以性别研究课程、学术研讨会为主要传播载体。2010 年后，随着南非性别研究学科的成熟、国际女权组织与 LGBTQ 组织的合作深化，酷儿理论开始突破学术边界，向社会运动与政策讨论领域渗透，其核心传播路径主要有三：

一是高校与研究机构的理论转化。南非金山大学、开普敦大学等高校的性别研究中心，将酷儿理论中的“性别操演”“交叉性”等核心概念，与南非种族隔离后的社会现实结合，形成“反对多重压迫”的本土化理论框架。将 LGBTQ 群体的困境与黑人妇女的边缘化相联系，指出两者均面临“种族+性别+阶级”的交叉压迫，为女权运动与 LGBTQ 权益运动的联合提供了理论依据。

二是国际组织的实践推动。联合国妇女署、人权观察等国际机构在南非的项目中，融入酷儿理论视角，推动“性别平等”从传统的男女二元框架，扩展为包含性取向、性别身份的多元平等。

三是社会运动的话语重构。南非女权组织开始采用酷儿理论话语，重新定义“性别正义”——不再局限于女性对男性特权的反抗，而是扩展为对所有基于性别身份、性取向的歧视与压迫的反对。

### （二）对女权运动的理论重塑：从二元对立到多元包容

酷儿理论对南非女权运动的核心影响，在于打破了传统女权运动的二元性别框架，推动其实现三大理论转向：

首先，解构“自然性别”神话，挑战传统性别规范。酷儿理论质疑“男性/女性”二元划分的自然属性，认为性别是社会建构与个体操演的结果。这一观点让南非女权运动开始反思“以女性身份为核心”的动员模式，转而关注所有被性别规范边缘化的群体——包括跨性别者、非二元性别者等。女权组织“Shukumisa”在 2015 年后的反暴力宣传中，明确将“性别认同自由”纳入核心诉求，反对“基于性别表达的歧视”，突破了以往仅关注异性恋女性权益的局限。

其次，引入“交叉压迫”视角，整合多元抗争力量。酷儿理论强调，性别压迫并非孤立存在，而是与种族、阶级、性取向等压迫相互交织。这一视角让南非女权运动认识到，黑人 LGBTQ 群体面临的压迫是“种族歧视+性别歧视+恐同情绪”的叠加，白人中产阶级女性的权益诉求无法完全代表所有边缘群体。基于此，南非多个女权组织与 LGBTQ 组织建立联合机制，共同推动“反交叉压迫”政策。

最后，重构“权利主体”认知，赋予边缘群体话语权。传统女权运动常以“保护者”姿态为女性争取权益，而酷儿理论强调边缘群体的主体性与自我赋权。这一转变让南非女权运动开始重视 LGBTQ 群体的自我表达，邀请其参与政策制定与运动策划。

### （三）实践层面的突破与局限：权益运动的交织与阻碍

理论层面的重塑推动了南非女权运动与 LGBTQ 权益运动的实践交织，取得了局部突破，但仍面临诸多现实阻碍，使得“钟摆”未能持续向进步方向摆动：

1. 实践突破：政策完善与社会共识拓展

在政策层面，酷儿理论推动下的联合运动促使南非政府完善了多元性别权益保护体系。2023 年，南非修订《家庭暴力法》，首次将“基于性取向、性别认同的仇恨犯罪”单独列为加重处罚情节，规定对“矫正性强奸”施暴者可判处终身监禁[10]；同年，卫生部门恢复了针对 LGBTQ 群体的艾滋病防治专项资金，并新增“性别确认医疗服务补贴”，覆盖跨性别者的激素治疗、手术费用等。这些政策突破，离不开女权组织与 LGBTQ 组织的联合游说。

2. 现实局限：传统势力与结构性矛盾的阻碍

尽管取得局部突破，但酷儿理论的影响仍受限于城市与精英群体，农村地区与保守社群的抵制依然强烈，成为“钟摆”回摆的重要阻力：

一是传统宗教与文化势力的顽强反对。南非约 80%的人口信仰基督教，其中福音派和天主教对酷儿理论与 LGBTQ 权益持强烈反对态度，认为其“违背圣经教义”“破坏非洲传统家庭结构”。

二是种族与阶级差异导致的权益分化。这种差异体现在女权运动与 LGBTQ 运动的联合在基层难以落地——黑人农村妇女更关注就业、贫困等生存问题，对 LGBTQ 权益的关注度有限；而 LGBTQ 群体的精英阶层也难以完全共情底层群体的多重困境，使得“反交叉压迫”的理论诉求未能完全转化为统一的实践力量。

三是政治支持的不稳定性。尽管部分政客受联合运动影响，对 LGBTQ 权益持支持态度，但政治保守化的整体趋势未改。2024 年，非国大内部保守派提出“重新评估性别平等政策”的提案，认为“过度关注多元性别权益导致社会分裂”，虽未通过，但反映了政治层面的潜在风险。同时，政府对酷儿理论相关项目的支持仍受财政状况与国际压力影响，2025 年美国削减对南非的艾滋病援助资金，直接导致部分 LGBTQ 医疗服务点关闭，凸显了外部资源依赖带来的脆弱性。

## 四、南非 LGBTQ 群体 “钟摆式” 发展的成因分析

21 世纪南非 LGBTQ 群体的“钟摆式”发展，并非偶然现象，而是殖民历史遗留、宗教保守势力、经济社会矛盾与酷儿理论影响等多重因素交织作用的结果。

### （一）殖民历史的 “双重遗产”

南非对 LGBTQ 群体的态度，深受殖民历史影响。英国殖民时期，将《印度刑法典》第 377 条引入英属非洲殖民地，南非作为其殖民地也受到了一定影响。该条款将“违背自然的性行为”定为犯罪，这种对同性恋的刑事化管制，奠定了南非社会恐同观念的基础。尽管在后来的法律中废除了这一条款，但殖民时期形成的“同性恋是非非洲文化”的观念，仍在农村地区和传统社区中根深蒂固。

同时，殖民时期的“种族隔离”制度也与 LGBTQ 权益形成复杂关联。1994 年种族隔离结束后，南非将“反种族歧视”与“反性别歧视”并列为社会转型的核心目标，这种“双重平等”诉求曾推动 LGBTQ 权益的法律进步。但近年来，部分政客为转移种族矛盾，刻意将 LGBTQ 群体塑造成“破坏非洲文化的外来者”，导致种族问题与性别问题相互纠缠，进一步加剧了社会对 LGBTQ 群体的排斥。

### （二）经济社会矛盾的 “转移效应”

南非长期面临高失业率、贫困和社会不平等问题，这些经济社会矛盾往往通过“转移仇恨”的方式，指向 LGBTQ 等边缘群体。2010 年后，南非经济增速放缓，部分群体将生活困境归咎于“政府过度关注 LGBTQ 权益，忽视普通民众需求”，这种论调在农村和贫困社区中广泛传播。

同时，南非的“传统家庭”观念也与经济压力相互作用。在贫困家庭中，男性往往被视为“家庭经济支柱”，而 LGBTQ 群体的存在被认为“挑战了男性权威”，这种观念容易引发针对性少数群体的暴力。经济社会矛盾的长期存在，使得南非 LGBTQ 群体的发展难以摆脱“挫折摆幅”的影响。

### （三）酷儿理论的“有限赋能”效应

酷儿理论为南非 LGBTQ 群体与女权运动提供了重要的理论工具，推动了部分领域的进步，但由于其传播范围有限、与本土现实的适配不足，未能形成改变全局的力量，呈现“有限赋能”的特征。一方面，酷儿理论主要在城市精英、高校、NGO 等圈层传播，未能深入农村和贫困社区，难以撼动传统性别观念的根基；另一方面，酷儿理论的部分概念源于西方语境，如“非二元性别”等表述与南非本土文化存在隔阂，导致其在基层的传播面临“水土不服”。

## III. CONCLUSIONS / 结论

21 世纪以来，南非 LGBTQ 群体的发展呈现出清晰的“钟摆式”特征：21 世纪初依托宪法框架实现法律权益的快速突破，2010 年后遭遇社会暴力回潮与政治保守化的挫折，近年在酷儿理论的影响下，女权运动与 LGBTQ 权益运动深度交织，推动部分领域出现回暖迹象，但仍未摆脱深层矛盾的制约。这种“前进-后退-反复”的波动，反映了南非社会转型的复杂性——法律层面的进步容易实现，但社会观念的转变、经济矛盾的化解、权力结构的调整，以及外来理论与本土现实的融合，都需要更长时间的努力。

从未来发展来看，南非 LGBTQ 群体的“钟摆”能否持续向进步方向摆动，取决于三个关键因素：一是政府能否将法律承诺转化为实际行动，如加强对恐同暴力的打击、保障 LGBTQ 组织的资金支持，同时推动酷儿理论倡导的“多元性别观念”与本土文化的良性互动；二是年轻一代能否持续推动社会观念变革，形成对保守势力的制衡，同时跨越种族与阶级鸿沟，构建更具包容性的权益运动联盟；三是国际社会能否提供长期、稳定的支持，而非短期的“声援运动”，帮助南非 LGBTQ 组织与女权组织增强自主运营能力，减少对外界资源的依赖。只有解决了法律与现实的脱节、种族与阶级的不平等、理论与实践的适配等问题，南非才能真正成为非洲 LGBTQ 权益保护的“灯塔”，而不是在“钟摆式”的波动中停滞不前。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

作为一个自我认为的跨性别主义的同性恋，希望大家都能找到自己的爱人。

## REFERENCES

[1]郑晓霞.当代南非黑人妇女地位变化之研究[D].上海师范大学,2017.DOI:10.27312/d.cnki.gshsu.2017.000004.
[2]罗楚仪.20 世纪南非妇女运动研究[D].浙江师范大学,2023.DOI:10.27464/d.cnki.gzsfu.2023.000474.
[3]张忠祥.非国大引领南非走向复兴[J].当代世界,2013,(10):63-66.
[4]刘伯红.社会性别分析:社会性别主流化的重要工具[J].中国妇运,2016,(03):22-25.
[5]王奎.南非习惯法的历史发展[J].佛山科学技术学院学报(社会科学版),2011,29(01):11-15.
[6]高世瑜.关于妇女史研究的几点思考[J].历史研究,2002,(06):144-147.
[7]高世瑜.妇女史研究三议[J].妇女研究论丛,1997,(03):14-16+6.
[8]清华大学国际与地区研究院编:《区域动态（撒哈拉以南非洲地区）》,2025 年 3 月期.
[9] Devji ZZ. Forging Paths for the African Queer: Is There an “African” Mechanism for Realizing LGBTIQ Rights? Journal of African Law. 2016;60(3):343-363. doi:10.1017/S0021855316000097.
[10] Amanda Gouws. Women’s activism around gender-based violence in South Africa: recognition, redistribution and

representation. Review of African Political Economy. 2016. Vol. 43(149):400-415. DOI: 10.1080/03056244.2016.1217838.
[11] Marc Epprecht, Sexual minorities, human rights and public health strategies in Africa, African Affairs, Volume 111, Issue 443, April 2012, Pages 223 – 243, https://doi.org/10.1093/afraf/ads019.
[12] Poushter, Jacob, and Nicholas O. Kent. “The Global Divide on Homosexuality Persists.” Pew Research Center, 2020. http://www.jstor.org/stable/resrep57611.